

0058351-30.2011.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... - Assunto

Processo Digital - Roubo

Indiciado:

ADRIANO BENTO DA SILVA e WELLINGTON NUNES DE ANDRADE

Vistos.

Adriano Bento da Silva e Wellington Nunes de Andrade foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, porque no dia 19.08.2010, por volta das 19:30 horas, na Rua Octavio Vannini, Parque dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0058351-30.2011.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0058351-30.2011.8.26.0050

Classe - Assunto

Processo Digital - Roubo

Indiciado:

ADRIANO BENTO DA SILVA e WELLINGTON NUNES DE ANDRADE

Vistos.

Adriano Bento da Silva e Wellington Nunes de Andrade foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, porque no dia 19.08.2010, por volta das 19:30 horas, na Rua Octavio Vannini, Parque dos Príncipes, agindo em concurso com os menores Anderson Caíque Conceição Moreira e Renan Lauro Cunho, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e restrição de liberdade das vítimas, um veículo Corolla, um veículo Kia, 3 MP3, 3 vinhos, 11 pares de tênis, 4 aparelhos de microcorrente, 1 sabre de espada, 1 DVD player, 1 máquina fotográfica, 1 televisor, 1 computador, 2 jogos eletrônicos, diversos perfumes, 1 celular, 1 auto CD player, roupas diversas, 1 relógio de pulso, carteira de identidade, cartões de crédito, 1 cartão Sulamérica Saúde, 2 passaportes, 3 aparelhos celulares, US\$ 2.500,00 em dinheiros, 2 relógios de pulso, pertencentes às vítimas.

Na instrução foram ouvidas duas vítimas, a fls. 184, quando também se decretou a revelia dos réus, uma testemunha de acusação e uma de defesa, a fls. 254/255, e mais uma testemunha de acusação, a fls. 268.

Na audiência de fls. 369/370, em que as vítimas tornaram a comparecer, efetuou-se tentativa de reconhecimento pessoal com respeito ao réu Adriano, cuja revelia foi levantada, com gravação a fls. 368. Determinou-se, ainda, a juntada da denúncia e das mídias dos depoimentos já tomados, os quais constam a fls. 375, 376, 377 e 380/382.

Hoje procedeu-se ao interrogatório de Adriano, seguindo-se o debate das partes, tendo ambas requerido a absolvição.

É o relatório.
Decido.

Foi o depoimento do à época menor Anderson, detido após fuga com um dos veículos subtraído das vítimas, que teria informado sobre o envolvimento dos réus na ação criminosa.

Em juízo, porém, Anderson se retratou e negou a participação de ambos. A respeito, fls. 254/255.

Por sua vez, os réus, ainda no inquérito a fls. 60 e 77, também disseram não ter cometido o roubo em questão.

Adriano, interrogado na fase judicial, voltou a reafirmar sua inocência, enquanto as vítimas não foram capazes de reconhecê-lo pessoalmente. De fato, perfilado ao lado de outros dois figurantes, apontaram como agente o da plaqueta de nº 01, quando o réu era o de nº 02.

Nenhum pertence do crime foi encontrado com os mesmos.

O único elemento a incriminá-los foram os reconhecimentos fotográficos das vítimas, a fls. 17/18 e 20/21, que não foram reeditados. E isso é muito pouco, insuficiente para se pretender um édito condenatório.

Daí a absolvição, como inclusive pleiteado pelo MP, ser de rigor.

Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal para absolver os réus Adriano Bento da Silva e Wellington Nunes de Andrade da acusação que lhes foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

P.R.I.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Juiz de Direito